

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/2716

הצעת חוק פיקוח על מחירים, שיווק וסבסוד של מזון ללא גלוטן, התשפ"ג–2023

- | | | |
|--------------------------------|----|---|
| מטרה | 1. | מטרתו של חוק זה לתמוך בחולי הצליאק בישראל, לאפשר להם היצע מזון ראוי וכן נגישות והשתלבות בקהילה. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"גלוטן" – חלבון מן הצומח הנמצא בגרעיני חיטה, שיפון, שעורה, שיבולת שועל ומוצריהם לרבות עמילנים, לתת וסובין ;
"מזון" – כהגדרתו בפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג–1983; ¹
"מזון ללא גלוטן" – מזון שאינו מכיל גלוטן כלל או מכיל גלוטן בשיעור שאינו עולה על 20 חלקים למיליון ;
"השר" – שר הבריאות. |
| פיקוח על מחיר לחם ללא גלוטן | 3. | מחיר לחם ללא גלוטן לא יעלה על מחיר לחם לבן כפי שנקבע בהוראות לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996. ² |
| החזר הוצאות | 4. | חולה צליאק יהיה זכאי להחזר הוצאות מאוצר המדינה בסכום שלא יעלה על 500 שקלים חדשים בחודש למשפחה עבור רכישת מוצרי מזון ללא גלוטן, לפי כללים ותנאים שיקבע השר בתקנות. |
| הטבות במס ליצרן מזון ללא גלוטן | 5. | (א) השר יקבע כללים ותנאים למתן אישור "יצרן מזון ללא גלוטן" ליצרני מזון.
(ב) השר רשאי לבטל אישור שניתן לפי סעיף קטן (א) אם נוכח כי יצרן המזון אינו עומד עוד בתנאים לקבלת אישור כאמור. |

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

- (ג) שיעור מס ההכנסה או מס החברות, לפי העניין, על הכנסה שהושגה ממכירה או משיווק של מזון ללא גלוטן על ידי יצרן שקיבל אישור כאמור בסעיף קטן (א) לא יעלה על 25%; הכנסה כאמור תהיה פטורה מכל מס אחר.
- ביצוע 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- שמירת זכויות 7. חוק זה בא להוסיף על כל זכות או חובה הקבועות על פי דין ואינו בא למעט מהן.
- תחילה 8. תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.

ד ב ר י ה ס ב ר

מחלת הצליאק היא אי-סבילות מולדת וקבועה לגלוטן, שהוא מרכיב חלבוני המצוי בדגנים: חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שועל. לאנשים רגישים לכך אכילת הגלוטן גורמת לתהליך אימונולוגי בדופן המעי, הגורם להתפתחות דלקת במעי הדק ולנזק תפקודי.

חולי הצליאק, ככל האזרחים, זכאים למילוי הצורך הבסיסי והיסודי של כל אדם – מזון נגיש במחיר סביר. מכך נגזרת חובתן של המדינה והחברה לספק לחולי הצליאק מזון המתאים לצרכיהם במחיר שווה לכל נפש.

הצעת חוק זו נועדה לתמוך ולסייע לחולי הצליאק ולהעניק לחולים תמיכה כלכלית. בנוסף, מטרת הצעה זו לתת תמריץ לייצר ולמכור מזון ללא גלוטן.

על מנת לעודד יצור של מוצרי מזון ללא גלוטן, מוצע להעניק הטבת מס ליצרני מזון ללא גלוטן, בדומה לעקרונות שבחוק עידוד השקעות הון. על פי המוצע, יצרן מזון שיקבל אישור ממושרד הבריאות על כך שהוא מייצר מוצרי מזון ללא גלוטן העומדים בקריטריונים שיקבע שר הבריאות, יהא זכאי לשיעור מס מופחת על הכנסותיו מייצור מזון ללא גלוטן. בדרך זו, יש לקוות, תיווצר כדאיות כלכליות בייצור מוצרים ללא גלוטן.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר שטרית (פ/18/1359), על ידי חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס (פ/18/1653), על ידי חברי הכנסת אורי אורבך ואילן גילאון (פ/18/1803), על ידי חבר הכנסת חיים אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/1997) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מאיר שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/931).

הצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב וקבוצת חברי כנסת (פ/19/1957).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג באדר התשפ"ג (06.03.2023)